СИМУЛЯЦІЯ ТЕСТУ ЄФВВ № 1

Всего 139/140

Вітаю! Я, Фролова Євгенія Ігорівна, МАМА ЄФВВ та ЄДКІ, к.ю.н., доцент, розробник курсів підготовки до ЄФВВ та ЄДКІ.
Пропоную Вам пройти мою версію тесту формату **ЄФВВ**.

Кількість запитань - **140.**
Час виконання - **3 години.**

ВАЖЛИВО!

1. Необхідно контролювати час виконання. **Ставте таймер на 3 години.**
2. Відповідайте не перевіряючи себе зразу ж. Вам необхідний Ваш реальний приблизний результат.
3. Перевірка і аналіз обов'язкові після тесту.
4. Намагайтеся не виправляти відповіді, якщо НЕ впевнені. Як правило, перша відповідь, що Вам здалася вірною, такою і виявляється.
5. Головне - за допомогою цього тесту перевірити себе свої знання, витривалість та вміння концентрувати увагу.
6. **І Вашою вдячністю для мене буде Ваш відгук після пройденого тесту.**

Пишіть в Інстаграм **@yevhenia.frolova**
Приєднуйтесь до телеграм каналу — там є посилання на корисний **вебінар "Вся правда про ЄФВВ"**, а також буде інформація та **найвигідніші пропозиції на курс з підготовки до ЄФВВ 2027.**
ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
YOUTUBE
Успіхів Вам!

При отправке этой формы был записан адрес электронной почты респондента (**evgesha04@gmail.com**).

Баллов: 0 из 0.

ПІБ, місце навчання *

Євгенія

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО

Баллов: 17 из 17.

✓ Яким чином у конституційному праві розуміється доктрина дружнього ставлення до міжнародного права?

1 из 1

- (●) Вимагає врахування європейського та міжнародного права при тлумаченні конституції. ✓
- ( ) Може в деяких випадках призводити до субсидіарного застосування норм Конституції порівняно з міжнародними актами
- ( ) Ґрунтується на пріоритетному використанні європейського та міжнародного законодавства при тлумаченні Конституції.
- ( ) Передбачає дотримання державою взятих на себе міжнародно-правових зобов'язань при прийнятті Конституції, внесенні до неї змін та доповнень.

✓ Розроблено законопроєкт про внесення змін до розділу III «Вибори. Референдум» Конституції України. Хто із зазначених суб'єктів має право внести його на розгляд до Верховної Ради України?

1 из 1

- ( ) щонайменше 150 народних депутатів України
- ( ) Центральна виборча комісія України
- ( ) Кабінет Міністрів України
- (●) щонайменше 300 народних депутатів України ✓

✓ Повідомлення якого з наведених органів про проведення мітингу є необхідною умовою реалізації права на мирні зібрання? 1 из 1

- ○ представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
- ○ територіального управління національної поліції
- ○ окружного адміністративного суду
- ◉ місцевої державної адміністрації ✓

✓ **Який суб'єкт, згідно з Конституцією України, повноважний визначати засади реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в НАТО?** 1 из 1

- ○ Кабінет Міністрів України
- ○ Президент України
- ◉ Верховна Рада України ✓
- ○ Рада національної безпеки і оборони України

✓ Інспектор митної служби, здійснюючи митний контроль в пункті пропуску на українсько-румунському кордоні, володіє українською, румунською та англійською мовами. Яку мову має право застосовувати інспектор при здійсненні митного контролю під час перетину іноземцями державного кордону між Румунією та Україною?

1 из 1

- (●) Українську, англійську або румунську мову залежно від потреби, так як ними володіє інспектор. ✓
- ( ) Українську або румунську мову, оскільки митний контроль здійснюється на кордоні з Румунією.
- ( ) Виключно українську мову як єдину державну мову в Україні.
- ( ) Виключно англійську мову як мову міжнародного спілкування.

✓ Указом Президента України затверджено рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій». На кого покладається контроль за виконанням рішення?

1 из 1

- ( ) Прем’єр-міністра України.
- ( ) Голову Верховної ради України.
- ( ) Президента України.
- (●) Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. ✓

✓ У місті проживає 130569 осіб, із них 122300 є громадянами України. Станом на 1 січня 2023 року кількість виборців у місті становить 75000. Станом на 1 серпня така кількість становить 74900. У день місцевих виборів (27 жовтня) до списків виборців внесено 75427 громадян. За якою виборчою системою повині були бути проведені вибори міського голови (27 жовтня)?

1 из 1

- ○ Мажоритарною системою абсолютної більшості.
- ◉ Мажоритарною системою відносної більшості. ✓
- ○ Пропорційною системою із відкритими списками.
- ○ Пропорційною системою із закритими списками.

Що відповідно до Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» НЕ належить до системи органів місцевого самоврядування в м. Києві?

1 из 1

- Міська рада.
- Міський голова.
- Районні ради.
- Районні адміністрації міської ради. ✓

Комментарий

Стаття 7. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-14#n44 Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: територіальну громаду міста; міського голову; міську раду; виконавчий орган міської ради; районні ради (у разі їх утворення); {Абзац шостий частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2500-VI від 07.09.2010} виконавчі органи районних у місті рад; органи самоорганізації населення.
Стаття 10. Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Києві
Київська міська та районні в місті ради (у разі їх утворення) мають власні виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, районними в місті радами (у разі їх утворення), підзвітні та підконтрольні відповідним радам.
{Офіційне тлумачення до статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду № 21-рп/2003 від 25.12.2003}
{Стаття 10 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2500-VI від 07.09.2010}
Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
1. Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві.
2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України. {Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом № 2500-VI від 07.09.2010}
Стаття 11. Здійснення управління районами в місті Києві
1. Питання організації управління районами в місті Києві належать до компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами міста.
2. У районах міста Києва діють районні в місті Києві державні адміністрації, які підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а в разі утворення районних у місті Києві рад також є підзвітними і підконтрольними відповідним радам як виконавчі органи таких рад.
3. У разі утворення районної в місті Києві ради на посаду голови районної в місті Києві державної адміністрації Президентом України призначається особа, яка обрана головою районної у місті Києві ради.
У разі неутворення районної у місті Києві ради голова районної у місті Києві державної адміністрації призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України відповідно до Конституції України.
Рішення КСУ № 21-рп/2003 від 25.12.2003}1.1. Київська міська державна адміністрація є єдиним в організаційному відношенні органом, який виконує функції виконавчого органу Київської міської ради та паралельно функції місцевого органу виконавчої влади. З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, цей орган підзвітний і підконтрольний Київській міській раді, а з питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади - Кабінету Міністрів України.
1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана

Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України.
На посадову особу, яка є Київським міським головою і одночасно головою Київської міської державної адміністрації, не поширюються вимоги про граничний вік перебування на державній службі.

✓ Хто НЕ є суб'єктом, що здійснює обрання (призначення) членів Вищої Ради правосуддя? 1 из 1

- З'їзд суддів України.
- Президент України.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів України. ✓
- Верховна Рада України.

✓ До територіального підрозділу Державної міграційної служби України надійшло звернення щодо припинення громадянства України особи, стосовно якої встановлено факт наявності громадянства російської федерації. Яке рішення має прийняти уповноважений орган у такій ситуації? 1 из 1

- Розпочати адміністративну процедуру позбавлення громадянства
- Передати матеріали до суду для вирішення питання про позбавлення громадянства
- Передати клопотання про позбавлення громадянства на розгляд Президента України
- Відмовити, оскільки позбавлення громадянства України не допускається ✓

✓ Що НЕ є підставою для анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії?

1 из 1

- ○ Виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах;
- ○ Невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років;
- ◉ Діяльність політичної партії, спрямована на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, посягання на права і свободи людини; ✓
- ○ Не забезпечення політичною партією протягом шести місяців з дня реєстрації утворення та реєстрацію своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

✓ Обласна рада простою більшістю голосів депутатів висловила недовіру голові обласної державної адміністрації. Якими є наслідки такого рішення обласної державної адміністрації?

1 из 1

- ◉ Президент приймає рішення про відставку або залишення на посаді голови обласної державної адміністраціїі дає раді обґрунтовану відповідь ✓
- ○ Президент України доручає Кабінету Міністрів України провести перевірку діяльності голови обласної державної адміністрації
- ○ Кабінет Міністрів України вносить подання Президенту України про усунення голови обласної державної адміністрації з посади
- ○ Президент України приймає рішення про відставку голови обласної державної адміністрації

✓ Що НЕ є підставою для дострокового припинення повноважень Кабінету Міністрів України?

1 из 1

- ○ Відставка Прем'єр-Міністра за поданою ним заявою.
- ○ Обрання нового парламенту.
- ○ Відставка Кабінету Міністрів у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри.
- ◉ Відставка більшості членів Кабінету Міністрів України за поданими ними заявами. ✓

✓ Який або які органи Конституційного Суду України відкривають провадження у справі за конституційним зверненням?

1 из 1

- ◉ Колегія або Велика палата суддів Конституційного Суду України ✓
- ○ Колегія або Сенат Конституційного Суду України
- ○ Колегія або Секретаріат Конституційного Суду України
- ○ Виключно Колегія суддів Конституційного Суду України

✓ З якою діяльністю може поєднувати перебування на своїй посаді сільський голова?

1 из 1

- ○ Адвокатська практика в рамках надання безоплатної правової допомоги
- ○ Керівництво профспілковою організацією на громадських засадах
- ○ Членство у сімейному фермерському господарстві
- ◉ Оплачувана медична практика ✓

✓ Яке з перерахованих прав людини може бути тимчасово обмежене в умовах воєнного або надзвичайного стану?

1 из 1

- ○ Право особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування.
- ◉ Право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. ✓
- ○ Право на свободу та особисту недоторканність.
- ○ Право на повагу до гідності.

✓ У якому випадку Колегія Конституційного Суду України має постановити ухвалу про відмову у відкритті конституційного провадження за конституційною скаргою?

1 из 1

- ○ До Конституційного Суду України звернувся громадянин Республіки Польща з конституційною скаргою щодо відповідності Конституції України положень Закону України «Про судовий збір», застосованого в остаточному судовому рішенні в його справі;
- ◉ До Конституційного Суду України звернулася громадянка України з конституційною скаргою щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої, дев'ятої статті 129 Конституції України; ✓
- ○ До Конституційного Суду України звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю з конституційною скаргою щодо визнання неконституційними положень частини першої статті 601 Цивільного кодексу України, застосованих у остаточному судовому рішенні у його справі;
- ○ До Конституційного Суду України звернулась особа без громадянства з конституційною скаргою щодо визнання неконституційними положень Закону України «Про оренду державного та комунального майна», застосованого в остаточному судовому рішенні в її справі.

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

Баллов: 17 из 17.

Який принцип адміністративної процедури визначається через визначення обов'язку адміністративного органу встановлювати, насамперед обставини, що мать значення для вирішення справи?

1 из 1

- Безсторонності.
- Офіційності. ✓
- Пропорційность.
- Обґрунтованості.

Комментарий

Стаття 16. Офіційність
1. Адміністративний орган зобов'язаний встановлювати обставини, що мають значення для вирішення справи, і за необхідності збирати для цього документи та інші докази з власної ініціативи, у тому числі без залучення особи витребовувати документи та відомості, отримувати погодження та висновки, необхідні для вирішення справи.
2. Адміністративний орган не може зобов'язувати особу самостійно отримувати документи та інші докази, необхідні для здійснення адміністративного провадження, якщо такий обов'язок не визначено законом.
3. Адміністративний орган не може вимагати від особи надання документів та відомостей, що перебувають у володінні адміністративного органу або іншого органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що належить до сфери управління такого органу.

https://zakon.rada.gov.ua/...

27.09.2025 року до Приморського районного суду міста Одеси надійшов матеріал про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина В. за ч.1 ст. 162 КУпАП (стаття 162. порушення правил про валютні операції). Згідно протоколу ГП № 763922 від 11.08.2025 року громадянин В. вчинив адміністративне правопорушення 11.08.2025 року. Справа призначена судом до розгляду на 29.11.2025 року. Які дії повинен вчинити суд?

1 из 1

- звільнити громадянина В. від адміністративної відповідальності і обмежитись усним зауваженням
- накласти адміністративне стягнення, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ст. 160 КУпАП, або перейти до іншого, більш м'якого виду адміністративного стягнення, не зазначеного в санкції ст. 160 КУпАП
- визнати громадянина В. винним у вчиненні адміністративного правопорушення та звільнити його від накладення адміністративного стягнення
- закрити провадження в справі про адміністративне правопорушення ✓

Що із зазначеного може бути віднесено до адміністративних актів?

1 из 1

- проміжні рішення суб'єкта публічної адміністрації, що не мають кінцевого регулюючого впливу
- офіційні документи, які засвідчують певні факти та не викликають юридичних наслідків
- акти-дії суб'єктів публічної адміністрації, що не тягнуть настання юридичних наслідків, маючи лише фактичний результат
- акти суб'єктів публічної адміністрації, що не мають письмової форми ✓

✓ Громадянин О. звернувся до адміністративного суду із позовом про визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень та його скасування з порушенням строку звернення. До позовної заяви О. додав заяву про поновлення зазначеного строку та докази поважності причин його пропуску. Яку ухвалу має постановити суд, якщо визнає причини пропуску неповажними?

1 из 1

- (●) Про залишення позовної заяви без руху. ✓
- ( ) Про повернення позовної заяви.
- ( ) Про відмову у відкритті провадження у справі.
- ( ) Про залишення позовної заяви без розгляду.

✓ Який вид джерел адміністративного права становлять акти, що не мають обов’язкової юридичної сили та характеризуються як «м’яке право»?

1 из 1

- ( ) національні джерела, включаючи акти центральних органів виконавчої влади
- (●) міжнародні джерела, наприклад акти міжнародних організацій ✓
- ( ) судові джерела, зокрема практика Європейського суду з прав людини
- ( ) неформалізовані джерела адміністративного права, зокрема правова доктрина

А., будучи військовослужбовцем Державної прикордонної служби України, створив дослідницьку лабораторію і систематично здійснював наукові дослідження та експериментальні розробки, завдяки чому отримував постійний прибуток. ЧИ ДОПУСТИВ А. ПОРУШЕННЯ встановлених законом обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності?

1 из 1

- Ні, оскільки названі обмеження не поширюються на військовослужбовців
- Ні, оскільки наукова діяльність є дозволеним видом суміщення та сумісництва
- Так, оскільки наукова діяльність не віднесена до дозволених видів суміщення та сумісництва
- Так, оскільки в описаній ситуації наявні ознаки підприємницької діяльності ✓

Підприємець подав заяву про виділення земельної ділянки під будівництво відпочинкового закладу до міської ради. Поряд із земельною ділянкою знаходиться земельна ділянка Реабілітаційного центру для диких тварин екологічного громадського об'єднання. Працівники реабілітаційного центру вирішили не допустити майбутнього будівництва та виступили проти виділення земельної ділянки через побоювання шуму. Яким суб'єктом адміністративної процедури у даній ситуації с працівники реабілітаційного центру?

1 из 1

- Заявники.
- Зацікавлені особи.
- Адресати.
- Заінтересовані особи. ✓

Комментарий

Стаття 27. Учасники адміністративного провадження
1. Учасником адміністративного провадження є:
1) особа, питання про право, свободу чи законний інтерес або обов'язок якої вирішується в адміністративному акті (адресат), у тому числі:
а) особа, яка з метою забезпечення реалізації свого права, свободи чи законного інтересу або виконання нею визначеного законом обов'язку звертається до адміністративного органу із заявою про прийняття адміністративного акта (заявник);
б) особа, стосовно якої адміністративний орган ініціював адміністративне провадження;
в) особа, яка з метою захисту свого права, свободи чи законного інтересу звертається до адміністративного органу із скаргою (скаржник);
2) інша особа, на право, свободу чи законний інтерес якої негативно впливає або може вплинути адміністративний акт (заінтересована особа).

Верховний Суд відкрив касаційне провадження в адміністративній справі за позовом ТОВ «Альфа» до органу публічної влади про визнання протиправним та скасування індивідуального акта; третя особа без самостійних вимог — ТОВ «Бета». Під час касаційного розгляду позивач подав заяву про відмову від позову та просив закрити провадження у справі.

1 из 1

- Ухвалу про відмову у прийнятті відмови від позову, оскільки відмова від позову можлива лише у суді першої інстанції.
- Ухвалу про відмову у прийнятті відмови від позову, оскільки відмова від позову неможлива у справах, в яких беруть участь треті особи.
- Ухвалу про прийняття відмови від позову, закриття провадження у справі та залишення в силі рішень судів першої та другої інстанції.
- Ухвалу про прийняття відмови від позову, визнання нечинними рішень судів першої та другої інстанції, закриття провадження у справі. ✓

✓ На яких посадах і за яких умов можуть бути залишені посадові особи місцевого самоврядування після досягнення ними граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування?

1 из 1

- ○ На посадах радників чи консультантів (патронатна служба), за умови, якщо такі посади передбачені штатним розписом, але не більше п'яти років.
- ○ На посадах радників чи консультантів (патронатна служба) за рішенням відповідного голови, за умови роботи виключно як позаштатні працівники.
- ○ На будь-яких посадах, за рішенням відповідного голови, за умови, якщо так посади передбачені штатним розписом.
- ◉ На посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору. ✓

Комментарий

ЗУ Про службу в органах м/с Стаття 18. Граничний вік перебування на службі в органах м…
Стаття 18. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування
Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються або затверджуються на відповідні посади.
Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на 5 років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Рішення про продовження строку перебування на службі в органах місцевого самоврядування приймається головою відповідної ради щороку, але не більш як до досягнення посадовою особою місцевого самоврядування 70-річного віку.
Після досягнення граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним розписом, на умовах строкового трудового договору.

ОТЖЕ, Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування, як і до внесених змін, становить 65 років.
Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються або затверджуються на відповідні посади.
Після досягнення граничного віку перебування на службі посадова особа може бути залишена на службі.
Залежно від потреби голова ради може йти тепер двома шляхами:
- залишити особу на тій же посаді або призначити чи перевести її на будь-яку іншу. Цей шлях передбачає, що голова має кожного року приймати відповідне рішення про продовження строку перебування особи на службі.
Загальний строк перебування на службі у цій ситуації не може перевищувати 5 років, тобто до досягнення 70-річного віку

- залишити особу на службі, але перевести на посаду радника чи консультанта. Цей шлях передбачає, що голова має прийняти відповідне рішення, укласти строковий трудовий договір.
Строк продовженої, вже патронатної, служби обмежується строком перебування відповідного голови на своїй посаді

Окремо зверніть увагу на те, що після досягнення 65-річного віку особа, яка не перебувала на службі, не може бути на неї прийнята, бо в обох випадках йдеться про те, що після досягнення граничного віку перебування в органах місцевого самоврядування особа може бути лише залишена на службі.

✓ Коли здійснюється обов'язкова антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, які підлягають державній реєстрації?

1 из 1

- ○ Після отримання дозволу на проведення реєстрації актів.
- ◉ Під час здійснення державної реєстрації. ✓
- ○ До проведення державної реєстрації актів.
- ○ Після проведення державної реєстраці актів.

Комментарий

а також порядок оприлюднення її результатів.

3. Обов'язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції України, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.
4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції України згідно із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у таких сферах:
1) прав та свобод людини і громадянина;
2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) надання адміністративних послуг;
4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
5) конкурсних (тендерних) процедур.
Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.

Що із наведеного є основним завданням державної інспекції?

1 из 1

- Управління об'єктами державної власності.
- Надання адміністративних послуг.
- Здійснення державного нагляду (контролю). ✓
- Формування та реалізація державної політики в певній галузі.

Правила якої підсудності було порушено позивачем, який в інтересах неповнолітньої доньки звернувся до районного суду як адміністративного суду з позовом, у якому просив визнати протиправною відмову відповідача у видачі доньці паспорта громадянина України у вигляді книжечки, зобов'язати відповідача оформити та видати паспорт громадянина України у формі книжечки?

1 из 1

- Інстанційної
- Виключної.
- Територіальної.
- Предметної. ✓

Комментарий

https://zakon.rada.gov.ua/...

До ознак якого інструменту публічного адміністрування належить неодноразовість застосування?

1 из 1

- Індивідуальний акт.
- Акти-дії.
- Нормативно-правовий акт (нормативний акт). ✓
- Адміністративний акт.

До предметної підсудності якого суду належить позов Приватного підприємства до інспектора з паркування міської ради про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху?

1 из 1

- Окружного адміністративного суду.
- Апеляційного адміністративного суду.
- Місцевого загального суду як адміністративного. ✓
- Апеляційного загального суду.

З дотриманням якого принципу здійснюється державна служба відповідно до Закону України «Про державну службу»?

1 из 1

- Демократизму.
- Гласності.
- Стабільності. ✓
- Публічності.

Комментарий

Стаття 4. Принципи державної служби
1. Державна служба здійснюється з дотриманням таких принципів:
1) верховенства права - забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави;
2) законності - обов'язок державного службовця діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;
3) професіоналізму - компетентне, об'єктивне і неупереджене виконання посадових обов'язків, постійне підвищення державним службовцем рівня своєї професійної компетентності, вільне володіння державною мовою і, за потреби, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону;
4) патріотизму - відданість та вірне служіння Українському народові;
5) доброчесності - спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень;
6) ефективності - раціональне і результативне використання ресурсів для досягнення цілей державної політики;
7) забезпечення рівного доступу до державної служби - заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження;
8) політичної неупередженості - недопущення впливу політичних поглядів на дії та рішення державного службовця, а також утримання від демонстрації свого ставлення до політичних партій, демонстрації власних політичних поглядів під час виконання посадових обов'язків;
9) прозорості - відкритість інформації про діяльність державного службовця, крім випадків, визначених Конституцією та законами України;
10) стабільності - призначення державних службовців безстроково, крім випадків, визначених законом, незалежність персонального складу державної служби від змін політичного керівництва держави та державних органів.

✓ Як відповідно до Закону України «Про звернення громадян» називається письмове звернення громадянина, у якому міститься повідомлення про порушення чинного законодавства, якщо воно було надіслане за допомогою електронної пошти?

1 из 1

- ○ Електронна петиція.
- ○ Скарга.
- ○ Запит на інформацію.
- ◉ Заява. ✓

Яку обставину суб’єкт, що накладає адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, може НЕ визнати обтяжуючою?

1 из 1

- Вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха.
- Втягнення неповнолітнього в правопорушення.
- Вчинення правопорушення групою осіб.
- Вчинення правопорушення в стані сп’яніння. ✓

Комментарий

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення
Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:
1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення;
3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;
4) вчинення правопорушення групою осіб;
5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО

Баллов: 18 из 18.

✓ Як називається застосування до договору про нерозголошення конфіденційної інформації, через відсутність спеціальних норм, що його регулюють, положень статей 6 та 627 Цивільного кодексу України про свободу договору?

1 из 1

- ○ Аналогія закону.
- ◉ Аналогія права. ✓
- ○ Правова колізія.
- ○ Юридична фікція.

✓ Хто належить до первинних суб’єктів суміжних прав?

1 из 1

- ○ Спадкоємець виконавця.
- ◉ Організація мовлення. ✓
- ○ Редакція друкованого медіа.
- ○ Продюсер аудіовізуального твору.

Комментарий

Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав
1. Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За відсутності доказів іншого, виконавцем, виробником фонограми, виробником відеограми вважаються особи, імена (найменування) яких зазначені у фонограмі, відеограмі та їх копіях або на упаковці, що містить примірники фонограми, відеограми.

✓ В якому випадку використання імені фізичної особи без її згоди є правомірним відповідно до Цивільного кодексу України?

1 из 1

- ○ Ім’ям фізичної особи названо одного з персонажів художнього фільму, сценарій якого засновано на реальних подіях
- ◉ Ім’я науковця зазначено у протоколі та на відеозаписі засідання вченої ради університету, в якому він працює ✓
- ○ Ім’я фізичної особи - потерпілого зазначено у репортажі з місця злочину
- ○ Ім’я учасника цивільного спору, який стосується особистого життя сторін, висвітлено у дописі в соціальній мережі

✓ За якої умови позовна давність НЕ поширюється на вимоги відшкодування шкоди?

1 из 1

- ○ Якщо пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за даних умов подія (непереборна сила).
- ◉ Якщо шкоди завдано смертю фізичної особи внаслідок порушення правил дорожнього руху. ✓
- ○ Якщо зобов’язана особа вчинила дії, що свідчать про визнання нею свого обов’язку.
- ○ Якщо суд залишив без розгляду позов про відшкодування шкоди, пред’явлений у кримінальному провадженні.

✓ У якому порядку відшкодовується шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження?

1 из 1

- (●) відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду; ✓
- ( ) відшкодовується державою у фіксованому розмірі (100 мінімальних заробітних плат) за відсутності вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду;
- ( ) відшкодовується державою при наявності вини посадових і службових осіб органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду.
- ( ) не відшкодовується;

✓ В якому випадку власник житлового будинку та земельної ділянки НЕ набуває права на компенсацію у зв’язку із зниженням цінності цих об’єктів?

1 из 1

- ( ) зниження рівня шумової захищеності території;
- ( ) погіршення природних властивостей землі;
- ( ) зниження рівня екологічної захищеності території;
- (●) видання правового акта органом державної влади. ✓

А. і Б. є співвласниками в рівних частках чотирикімнатної квартири. А. зі своєю сім'єю займає три кімнати в цій квартирі. Б., керуючись тим, що його частка становить одну другу, звернувся до А. з вимогою звільнити одну з кімнат. А. відмовився задовольнити цю вимогу. Яким буде належний спосіб захисту прав А., НЕ пов'язаний із припиненням права спільної власності?

1 из 1

- (●) Установлення порядку володіння й користування квартирою. ✓
- ( ) Виділ частки в натурі.
- ( ) Поділ квартири в натурі.
- ( ) Усунення перешкод у володінні й користуванні квартирою.

У день виселення із готелю А. виявив відсутність фотоапарату. Через те, що поспішав до аеропорту, А. вирішив повідомити про це адміністрацію готелю після повернення додому. Повернувшись додому, А. звернувся до готелю «Б» із проханням повернути йому фотоапарат, будучи упевненим, що останній раз користувався ним у готелі, однак адміністрацією готелю йому було відмовлено. Чи правомірні дії адміністрації готелю?

1 из 1

- ( ) Так, оскільки, зберігання речі (фотоапарату) не було прописано в умовах договору зберігання речей в готелі.
- ( ) Ні, оскільки готель відповідає за схоронність речей, не залежно від того, протягом якого строку після виселення з готелю, особа пред’явила свої вимоги про втрачену річ.
- (●) Так, оскільки до закінчення строку проживання особа не пред’явила свої вимоги до готелю, тому вважається, що річ не була втрачена. ✓
- ( ) Ні, оскільки готель у будь-якому випадку несе відповідальність за втрату чи пошкодження речі, яка знаходилася в готелі.

Громадянин Д. працює в Університеті на посаді доцента кафедри психології. У зв'язку з виконанням трудових обов'язків Д. підготував конспект лекцій із курсу «Основи психології» і передав його примірник керівництву Університету. Жодних договорів щодо прав на створювані у зв'язку з виконанням трудових обов'язків об'єкти між Д. і Університетом НЕ укладено. Кому належать права інтелектуальної власності на конспект лекцій?

1 из 1

- Особисті немайнові права належать Д., а майнові - Д. і Університету спільно.
- Особисті немайнові права належать Д., а майнові - Університету. ✓
- Особисті немайнові і майнові права належать Д. як автору.
- Особисті немайнові і майнові права належать Університету як роботодавцю.

Комментарий

ЗУ Про Про авторське право і суміжні права
Стаття 14. Авторське право на службовий твір

1. Особисті немайнові авторські права на службовий твір належать працівникові, творчою працею якого створено такий твір.

2. Майнові права на службовий твір переходять до роботодавця з моменту створення службового твору у повному складі, якщо інше не передбачено цим Законом, трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір, укладеним між працівником (автором) і роботодавцем.

Якщо майнові права на твір переходять до роботодавця, працівник, який є автором службового твору, має право на винагороду. Якщо посадові обов'язки працівника прямо передбачають створення службових творів відповідних видів, авторська винагорода за створення і використання таких творів, а також за перехід прав на них може бути включена до заробітної плати працівника відповідно до договору між працівником і роботодавцем.

3. Роботодавець має право доручити іншій особі завершити незавершений службовий твір, вносити зміни у завершений службовий твір, супроводжувати службовий твір ілюстраціями, передмовами, післямовами тощо, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) або іншим договором щодо майнових прав на службовий твір.

✓ ОСОБА 1 уклала спадковий договір з ОСОБОЮ 2 щодо всього належного їй майна. Через пів року ОСОБА 1 склала заповіт на користь ОСОБИ 3, відповідно до якого після смерті ОСОБИ 1 усе майно має перейти ОСОБІ 3.

1 из 1

- (●) ОСОБА 2, оскільки заповіт є нікчемним ✓
- ( ) ОСОБА 3, оскільки заповіт скасовує спадковий договір
- ( ) ОСОБА 2, оскільки заповіт є фіктивним
- ( ) ОСОБА 3, оскільки спадковий договір є недійсним

✓ Наречені уклали письмовий договір дарування, за яким наречений взяв на себе обов’язок подарувати кольє з діамантами нареченій в день реєстрації шлюбу, однак до цього моменту підприємство нареченого збанкрутувало і понесені вже витрати на весілля не залишили в нього матеріальної можливості виконати обов’язок. Яке право виникає в дарувальника?

1 из 1

- ( ) Відстрочити виконання обов’язку за договором.
- ( ) Вимагати визнання договору недійсним в судовому порядку.
- (●) Відмовитись від договору. ✓
- ( ) Вимагати розірвання договору в судовому порядку.

Комментарий

Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому
1. Дарувальник має право відмовитися від передання дарунка у майбутньому, якщо після укладення договору його майновий стан істотно погіршився.
2. Обдаровуваний має право у будь-який час до прийняття дарунка на підставі договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому відмовитися від нього.

✓ Що є предметом віндикаційного позову? 1 из 1

- (●) вимога позивача до відповідача про повернення майна з чужого незаконного володіння ✓
- ( ) речі, визначені індивідуальними ознаками, які існують в натурі на момент подання позову;
- ( ) вимога позивача про усунення з боку відповідача будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном;
- ( ) усунення триваючого правопорушення.

✓ Які правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину, якщо буде встановлено його відповідність справжній волі особи? 1 из 1

- ( ) Правочин може бути визнаний дійсним в судовому порядку, якщо щодо цього відсутне заперечення іншої сторони правочину.
- (●) Правочин може бути визнаний дійсним в судовому порядку, якщо буде встановлено, що нотаріальному посвідченню перешкоджала обставина, яка не залежала від волі особи. ✓
- ( ) Правочин може бути визнаний дійсним в судовому порядку, якщо буде встановлено, що правочин повністю виконаний сторонами на момент звернення до суду.
- ( ) Правочин може бути визнаний дійсним в судовому порядку, якщо буде встановлено, що нотаріальному посвідченню нічого не перешкоджає.

✓ Громадянин О. дізнався про відкриття спадщини через десять місяців після смерті свого батька. Вся спадщина перейшла до його брата, громадянина Д. З якою заявою може звернутися громадянин О. до суду для того, щоб здійснити своє право на спадкування?

1 из 1

- ○ Про визнання права на спадщину громадянина О.
- ○ Про розподіл спадщини між громадянином О. та громадянином Д.
- ◉ Про продовження строку для прийняття спадщини громадянину О. ✓
- ○ Про надання права на спадкування громадянину О.

✓ Який із наведених спадкоємців вважається таким, що прийняв спадщину автоматично, без подання заяви про прийняття спадщини?

1 из 1

- ○ Племінник спадкодавця, який останнім часом постійно доглядав за спадкодавцем, фактично проживав разом з ним на час відкриття спадщини, але був зареєстрований в іншому місці.
- ○ Батько спадкодавця, 85 років, особа з інвалідністю III групи.
- ◉ Донька спадкодавця, 16 років, не проживала зі спадкодавцем на час відкриття спадщини та зареєстрована в іншому місці. ✓
- ○ Дружина спадкодавця, особа з інвалідністю I групи, не проживала зі спадкодавцем та була зареєстрована в іншому місці.

Комментарий

ЦК Стаття 1268. Прийняття спадщини

1. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.

2. Не допускається прийняття спадщини з умовою чи із застереженням.

3. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, він не заявив про відмову від неї.

4. Малолітня, неповнолітня, недієздатна особа, а також особа, цивільна дієздатність якої обмежена, вважаються такими, що прийняли спадщину, крім випадків, встановлених частинами другою - четвертою статті 1273 цього Кодексу.

5. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.

Доказом постійного проживання із спадкодавцем може бути:
• паспорт спадкоємця з відміткою про реєстрацію його місця проживання;
• довідка органу реєстрації місця проживання про те, що місце проживання спадкоємця на день смерті спадкодавця було зареєстровано за однією адресою зі спадкодавцем.

✓ Дідусь 14-річного Олександра уклав договір банківського вкладу та вніс на його ім'я гроші. Вклад у повному розмірі було знято Олександрою через рік, а договір автоматично був припинений. Яке положення правильно характеризує наведену ситуацію, зважаючи на приписи норм Цивільного Кодексу України щодо обсягу дієздатності?

1 из 1

- ○ Вчинення таких дій повністю відповідає обсягу цивільної дієздатності Олександра.
- ○ Зняття грошових коштів стало можливим лише тому, що на це був дозвіл дідуся.
- ○ Зняття грошей стало можливим лише тому, що на це була згода батьків Олександра.
- ◉ Зняття грошей стало можливим тому, що була згода органу опіки та піклування та батьків Олександра. ✓

✓ Між магазином та постачальником було укладено договір купівлі-продажу з відстроченням платежу. Сторони домовилися про заміну договору купівлі-продажу на позикове зобов'язання. Чи допустимий варіант обрали сторони для припинення зобов'язання за таких обставин та чому?

1 из 1

- ○ Ні, це застосування цесії
- ◉ Так, це використання новації ✓
- ○ Так, має місце процедура санації
- ○ Ні, має місце реструктуризація боргу

✓ Для цього різновиду юридичної особи нормами Цивільного кодексу України дозволяється перетворення лише у три організаційно-правові форми: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю. Що це за юридична особа?

1 из 1

- ○ Державне підприємство
- ◉ Державна установа ✓
- ○ Комунальне підприємство
- ○ Комунальна установа

ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Баллов: 16 из 17.

✗ За 2 дні до судового засідання позивач подав до місцевого суду заяву про відвід судді. Який склад суду має розглянути цю заяву?

0 из 1

- ○ Суддя, який розглядає справу
- ○ Суддя, який не входить до складу суду, що розглядає справу
- ○ Суд відповідної інстанції, найбільш територіально наближений до цього суду
- ○ Суд апеляційної інстанції

Н. звернувся до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин між ним та спадкодавцем з метою реалізації права на спадщину. Під час розгляду справи суд встановив виникнення спору про право на спадщину між заявником та заінтересованими особами. Якими мають бути дії суду?

1 из 1

- Суд продовжує розгляд справи по суті в межах встановлення факту родинних відносин
- Суд закриває провадження у справі і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах
- Суд залишає право подати позов на загальних підставах
- Суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах ✓

В якому випадку у разі видачі судового наказу боржник може звернутися до суду першої інстанції?

1 из 1

- Про перерахунок нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати
- Про зменшення суми заборгованості за оплату електронних комунікаційних послуг
- Про зменшення суми розміру аліментів ✓
- Про збільшення суми вартості товару неналежної якості, що підлягає поверненню

✓ Які процесуально-правові наслідки може мати НЕвнесення позивачем у визначений судом строк коштів для забезпечення судових витрат відповідача?

1 из 1

- ○ закриття провадження у справі;
- ◉ залишення позову без розгляду; ✓
- ○ відмову у відшкодуванні судових витрат позивача повністю;
- ○ відмову в задоволенні позовних вимог.

✓ Яка процесуальна дія спричиняє неможливість повторного звернення до суду з тотожним позовом?

1 из 1

- ◉ закриття провадження у справі; ✓
- ○ залишення позову без розгляду;
- ○ повернення позовної заяви;
- ○ жодна процесуальна дія не може бути перешкодою для повторного звернення до суду з тотожним позовом.

✓ У справі про відшкодування майнової та моральної шкоди за наслідками розгляду справи у загальному позовному провадженні суд ухвалив рішення про часткове задоволення позовних вимог. В судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частину, відповідно до якої суд задовольнив позовну вимогу про відшкодування майнової шкоди, а вимогу про відшкодування моральної шкоди залишив без розгляду. Суддя повідомив, що з повним текстом рішення сторони можуть ознайомитись через десять днів. Чи припустився суд помилки?

1 из 1

- ○ так, оскільки повний текст рішення має бути складений не пізніше ніж за п’ять днів;
- ◉ так, оскільки рішення призначене для вирішення справи по суті та ним не може бути вирішене питання про залишення позовної вимоги без розгляду; ✓
- ○ так, оскільки рішення про відшкодування майнової та моральної шкоди підлягають негайному виконанню, а тому суд одразу зобов’язаний був проголосити повний текст рішення;
- ○ ні, суд не припустився жодної помилки.

✓ У якому з наведених випадків суддя відмовляє у видачі судового наказу? 1 из 1

- ○ У заяві про видачу судового наказу містяться вимоги, частина з яких не підлягає розгляду в порядку наказного провадження, і ці вимоги не є взаємопов'язані.
- ◉ З моменту виникнення права вимоги пройшов строк, який перевищує позовну давність, установлену законом для такої вимоги. ✓
- ○ Заявник відкликав заяву про видачу судового наказу до її розгляду судом.
- ○ Судом раніше відмовлено у видачі судового наказу з підстави порушення вимог щодо форми й змісту заяви про видачу судового наказу.

✓ Яка з наведених категорій справ НЕ може бути розглянута в порядку спрощеного позовного провадження? 1 из 1

- ○ справи, що виникають з трудових відносин
- ◉ справи щодо спадкування ✓
- ○ справи щодо визнання права власності на земельну ділянку
- ○ справи про стягнення аліментів

✓ Який процесуальний документ постановляє суд у випадку подання зустрічного позову у справі, яка розглядається за правилами спрощеного позовного провадження?

1 из 1

- ○ ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду
- ◉ ухвалу про перехід до розгляду справи за правилами загального позовного провадження ✓
- ○ ухвалу про закриття провадження у справі
- ○ ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті

✓ У провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться справа про розірвання договору ренти. Після задоволення клопотання про відвід судді з'ясувалось, що новий склад суду для розгляду цієї справи утворити неможливо. Яким чином слід вирішити цю ситуацію?

1 из 1

- ◉ Розпорядженням голови суду вирішити питання про передачу справи на розгляд іншого суду, найбільш територіально наближеного до цього суду. ✓
- ○ Передати справу до суду вищої інстанції для визначення суду, який розглядатиме справу.
- ○ Постановити ухвалу про закриття провадження у справі та запропонувати учасникам звернутися з цим позовом до суду, найбільш територіально наближеного до цього суду.
- ○ Постановити ухвалу про передачу справи на розгляд іншого суду, найбільш територіально наближеного до цього суду.

Комментарий

• Стаття 31. Передача сп...

✓ За позовом К. до І. щодо зняття з реєстрації місця проживання та виселення Дарницьким районним судом міста Києва відкрито провадження в справі. До закінчення підготовчого провадження до суду надійшло клопотання відповідача І. про залучення до участі в справі як співвідповідача Д. Своє клопотання відповідач обґрунтував тим, що предметом спору є спільні права І. та Д. Яким має бути судове рішення?

1 из 1

- ○ Постановити ухвалу про задоволення клопотання про залучення до участі в справі співвідповідача Д.
- ○ Постановити ухвалу про залишення без руху клопотання про залучення до участі в справі співвідповідача Д.
- ○ Постановити ухвалу про залучення до участі в справі Д. як третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору.
- ◉ Постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про залучення до участі в справі співвідповідача Д. ✓

Комментарий

Стаття 51. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача

1. Суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання залучити до участі у ній співвідповідача.

2. Якщо позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем, не закриваючи провадження у справі.

3. Після спливу строків, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, суд може залучити до участі у справі співвідповідача або замінює первісного відповідача належним відповідачем виключно у разі, якщо позивач доведе, що не знав та не міг знати до подання позову у справі про підставу залучення такого співвідповідача чи заміну неналежного відповідача.

4. Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

5. Відповідач, замінений іншим відповідачем, має право заявити вимогу про компенсацію судових витрат, здійснених ним внаслідок необґрунтованих дій позивача. Питання про розподіл судових витрат вирішується в ухвалі про заміну неналежного відповідача.

https://zakon.rada.gov.ua/...

✓ Відповідач, подаючи заперечення щодо наведених позивачем у відповіді на відзив пояснень, посилався на додаткові обставини, що не наводились у відзиві, та підтвердив їх доказами, які ним раніше не подавалися. Як повинен вчинити суд при розгляді справи?

1 из 1

- (●) Бере до уваги відповідні докази в обов'язковому порядку. ✓
- ( ) Не бере до уваги, тому що докази подаються відповідачем разом з відзивом.
- ( ) Бере до уваги, якщо відповідач обґрунтує неможливість подання їх разом з відзивом.
- ( ) Не бере до уваги, тому що докази подаються на стадії розгляду справи по суті.

✓ Хто є суб’єктом звернення до суду із заявою про скасування заочного рішення?

1 из 1

- ( ) позивач;
- (●) відповідач; ✓
- ( ) особи, які не брали участі у справі;
- ( ) треті особи.

До якого суду подається заява про скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу?

1 из 1

- до місцевого загального суду за місцезнаходженням арбітражу
- до місцевого загального суду за місцезнаходженням боржника
- до апеляційного загального суду за місцезнаходженням арбітражу ✓
- до апеляційний загального суду за місцезнаходженням боржника

За наявності якої умови суд апеляційної інстанції повинен відмовити у відкритті апеляційного провадження якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення?

1 из 1

- У разі пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення складних життєвих обставин. ✓
- У разі подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи.
- У разі пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.
- У разі подання апеляційної скарги особою, не залученою до участі в справі, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки.

✓ У якому з варіантів відповіді НЕ правильно вказано категорії цивільних справ, у яких суд допускає негайне виконання рішень?

1 из 1

- ○ Присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць: стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць.
- ○ Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць; розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю щодо фізичних та юридичних осіб.
- ◉ Сплату податків, присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць. ✓
- ○ Поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника: відібрання дитини і повернення й тому, з ким вона проживала.

Комментарий

Стаття 430. Негайне виконання судових рішень
1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про:
1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць;
2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;
3) відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць;
4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника;
5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;
6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб;
7) примусову госпіталізацію чи продовження строку примусової госпіталізації до протитуберкульозного закладу;
8) встановлення факту народження або смерті особи на території, на якій введено воєнний чи надзвичайний стан, або на тимчасово окупованій території України, визначеній такою відповідно до законодавства;
{Пункт 8 частини першої статті 430 в редакції Закону № 2345-IX від 01.07.2022}
9) надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;
10) видачу або продовження обмежувального припису.
{Частину першу статті 430 доповнено пунктом 10 згідно із Законом № 2229-VIII від 07.12.2017}
2. Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1-3 частини першої цієї статті.

✓ Під час судового засідання сторони подали до суду спільну письмову заяву про укладення мирової угоди. Який процесуальний документ повинен постановити суд в такій ситуації?

1 из 1

- ○ Ухвалу про визнання мирової угоди.
- ○ Ухвалу про затвердження мирової угоди.
- ◉ Ухвалу про затвердження мирової угоди в резолютивній частині якої зазначаються умови такої угоди та про закриття провадження у справі. ✓
- ○ Рішення, в резолютивній частині якого зазначаються умови мирової угоди.

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО

Баллов: 18 из 18.

✓ Який принцип чинності кримінального закону слід застосувати для притягнення до кримінальної відповідальності за КК України громадянина іноземної держави, що вчинив особливо тяжкий злочин на території Білорусі проти інтересів України за відсутності відповідних міжнародно-правових зобов’язань?

1 из 1

- ◉ Реальний ✓
- ○ Територіальності
- ○ Громадянства
- ○ Універсальний

А. вчинив діяння, передбачене ч. 1 ст. 262 КК України, а саме: «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства». Через тиждень А. вчинив діяння, передбачене ч. 3 ст. 185 КК України, а саме: «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому».

1 из 1

Визначте вид множинності кримінальних правопорушень.

- (●) Повторність однорідних кримінальних правопорушень ✓
- ( ) Повторність різнорідних кримінальних правопорушень
- ( ) Реальна сукупність кримінальних правопорушень
- ( ) Рецидив кримінальних правопорушень

Комментарий

Ст. 185 ККУ Примітка. 1. У статтях 185, 186 та 189-191 повторним визнається кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу.

✓ Громадянин А. 18 листопада 2023 року таємно викрав нарізну мисливську зброю. Через місяць він вчинив таємне викрадення грошових коштів на суму 10 тис. грн. Щодо громадянина А. було порушено кримінальне провадження. Визначте, яка форма (вид) множинності має місце у поведінці громадянина А.?

1 из 1

- ○ Повторність тотожних кримінальних правопорушень
- ◉ Повторність однорідних кримінальних правопорушень ✓
- ○ Реальна сукупність кримінальних правопорушень
- ○ Спеціальний рецидив кримінальних правопорушень

✓ Ш. знайшов посвідчення учасника бойових дій, яке було видано на ім'я іншої особи. Потім, перебуваючи за місцем свого проживання, вклеїв власну фотокартку в знайдене посвідчення, маючи умисел на його подальше використання з метою отримання матеріальної вигоди при користуванні пільгами, встановленими Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Указаний намір Ш. реалізував, пред'явивши чуже посвідчення з власним фото квитковому контролеру для безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Кваліфікуйте дії Ш.

1 из 1

- ○ Підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК України).
- ○ Привласнення офіційного документа (ч. 1 ст. 357 України).
- ◉ Підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК України) та використання завідомо підробленого документа (ч. 4 ст. 358 КК України). ✓
- ○ Підроблення документів (ч. 1 ст. 358 КК України) та самовільне присвоєння влади або звання службової особи (ч. 1 ст. 353 КК України).

✓ У невстановленої слідством особи наркоман С. придбав медичний шприц з однією дозою речовини, яку вважав героїном. Того ж дня його було зупинено співробітниками поліції та під час особистого огляду видав цей медичний шприц об'ємом 10 мл з рідиною об'ємом 0,2 мл. За висновком судової експертизи наркотичних засобів у вилученому шприці був фізіологічний розчин. Як кваліфікувати дії С.?

1 из 1

- (●) Закінчений замах на незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 309 КК України). ✓
- ( ) Незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).
- ( ) Незаконне придбання і зберігання особливо небезпечних наркотичних засобів із метою збуту (ч. 2 ст. 307 КК України).
- ( ) У діях С. складу злочину немає.

✓ Яке з перелічених діянь охоплюється об'єктивною стороною складу злочину «Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації» (ст. 287 КК)?

1 из 1

- (●) Допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом. ✓
- ( ) Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.
- ( ) Порушення правил безпеки експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом.
- ( ) Заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу.

До кого може бути застосоване кримінальне покарання у вигляді арешту?

1 из 1

- до будь-якої особи, яка досягла віку кримінальної відповідальності
- до будь-якої особи, яка досягла 16-річного віку
- до будь-якої особи, яка досягла 18-річного віку
- до військовослужбовця ✓

Особа без громадянства, яка постійно проживає на території України, вчинила умисне вбивство на території Молдови. Застосування якого принципу чинності закону України про кримінальну відповідальність має місце в такому випадку за загальним правилом відповідно до кримінального законодавства України?

1 из 1

- громадянства ✓
- територіального
- універсального
- реального

✓ Максимальним ступенем шкоди здоров'ю, властивим насильницькому грабежу, є:

1 из 1

- ○ виривання майна з рук потерпілого
- ◉ заподіяння легкого тілесного ушкодження, що не спричинило розладу здоров'я та втрати працездатності ✓
- ○ заподіяння легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або працездатності
- ○ заподіяння тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості

✓ Укажіть відповідь, в якій названо передбачений Кримінальним кодексом України вид звільнення особи від кримінальної відповідальності?

1 из 1

- ○ звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з явкою з повинною
- ○ звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з щирим каяттям
- ○ звільнення від кримінальної відповідальності при готуванні до злочину невеликої тяжкості
- ◉ звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з зміною обстановки ✓

Які з названих нижче заходів кримінально-правового характеру можуть застосовуватись щодо юридичних осіб лише як основні?

1 из 1

- (●) штраф та ліквідація ✓
- ( ) штраф та конфіскація
- ( ) лише штраф
- ( ) лише ліквідація

З якого моменту особа вважається такою, що досягла певного віку?

1 из 1

- (●) З 00 годин 00 хвилин наступної доби після дня свого народження. ✓
- ( ) З 00 годин 01 хвилини наступної доби після дня свого народження.
- ( ) З 00 години 01 хвилини дня свого народження.
- ( ) З 00 годин 00 хвилин дня свого народження.

✓ Особа вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але до винесення вироку захворіла на психічну хворобу. Щодо неї було застосовано примусовий захід медичного характеру. Невдовзі особа видужала. Чи підлягає вона покаранню?

1 из 1

- ○ Не підлягає покаранню.
- ○ Підлягає подальшому відбуванню покарання з врахуванням строку лікування.
- ◉ Може підлягати покаранню на загальних підставах ✓
- ○ Підлягає покаранню лише у разі вчинення тяжкого чи особливо тяжкого кримінального правопорушення.

✓ У якому із варіантів відповідей зазначені види звільнення від кримінальної відповідальності що є безумовними?

1 из 1

- ○ звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим;
- ◉ звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки та звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям ✓
- ○ звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки та звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру;
- ○ звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього із застосуванням примусових заходів виховного характеру та звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку зі зміною обстановки;

✓ Хто з нижче перелічених осіб НЕ може бути потерпілим від кримінального правопорушення, передбаченого ст. 112 Кримінального кодексу України (Посягання на життя державного чи громадського діяча)?

1 из 1

- ○ Генеральний прокурор України.
- ○ Голова Конституційного Суду України.
- ○ Голова Верховної Ради України.
- ◉ Державний секретар Кабінету Міністрів України ✓

✓ Вкажіть особливість, яку має втрата працездатності як ознака тілесного ушкодження?

1 из 1

- ○ Вона може бути ознакою лише тяжкого тілесного ушкодження.
- ◉ Вона повинна бути стійкою (необоротною), тобто такою, яка повністю не відновлюється. ✓
- ○ Вона вимірюється в днях, протягом яких особа перебувала на стаціонарному чи амбулаторному лікуванні.
- ○ Вона стосується лише професійної працездатності, а втрата загальної працездатності до уваги братися не може.

✓ Водій А., втомлений після нічного переїзду, під час спільного з приятелем Б. розпиття горілки, раптово безпричинно розпочав бійку, під час якої заподіяв Б. тяжке тілесне ушкодження. Судово-психіатрична експертиза дійшла висновку, що А. під час вчинення вказаних дій перебував у стані патологічного сп'яніння і не міг усвідомлювати свої дії. Чи буде А. притягнуто до кримінальної відповідальності?

1 из 1

- ○ Так, на загальних підставах.
- ○ Так, а стан сп'яніння буде обставиною, що обтяжить покарання.
- ○ Ні, у зв'язку з визнанням А. обмежено осудним.
- ◉ Ні, у зв'язку з визнанням А. неосудним. ✓

✓ Яку обставину, що обтяжує покарання, суд має обов'язково врахувати?

1 из 1

- ○ Вчинення кримінального правопорушення спеціальними суб'єктами
- ○ Вчинення кримінального правопорушення групою осіб без попередньої змови
- ◉ Вчинення кримінального правопорушення з використанням особи, яка страждає недоумством ✓
- ○ Вчинення кримінального правопорушення вагітною

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

Баллов: 17 из 17.

Зміст якої засади кримінального провадження розкриває наступне положення: «Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень»?

1 из 1

- Доступ до правосуддя
- Всебічність, повнота та неупередженність дослідження обставин кримінального провадження
- Законність ✓
- Публічність

✓ У судове засідання не з'явився цивільний позивач, який був належним чином повідомлений про дату і час судового засідання, однак жодних клопотань чи заяв від нього не надходило й про причини своєї неявки він не попереджав. Цивільний відповідач заперечує проти задоволення цивільного позову. Якими мають бути дії суду?

1 из 1

- ○ З'ясувавши думку інших учасників судового провадження, відкласти судовий розгляд.
- ◉ Залишити цивільний позов без розгляду. ✓
- ○ Провести судовий розгляд і вирішити цивільний позов за наявними у справі матеріалами.
- ○ Відмовити в задоволенні цивільного позову.

Комментарий

Стаття 326. Наслідки неприбуття цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представників, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження

1. Якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд залишає цивільний позов без розгляду, крім випадків, встановлених цією статтею.

Цивільний позов може бути розглянутий за відсутності цивільного позивача, його представника чи законного представника, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності або якщо обвинувачений чи цивільний відповідач повністю визнав пред'явлений позов.

2. Якщо в судове засідання не прибув за викликом цивільний відповідач, який не є обвинуваченим, або його представник, суд, заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від того, чи можливо за відсутності зазначених осіб з'ясувати обставини, що стосуються цивільного позову, вирішує питання про проведення судового розгляду без них або про відкладення судового розгляду. Суд має право накласти грошове стягнення на цивільного відповідача в порядку, передбаченому главою 12 цього Кодексу.

3. Якщо в судове засідання не прибув за викликом представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, суд, заслухавши думку учасників судового провадження, залежно від того, чи можливо за його відсутності з'ясувати обставини, що стосуються застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, вирішує питання про проведення судового розгляду без нього або про відкладення судового розгляду. Суд має право накласти грошове стягнення на представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, в порядку, передбаченому главою 12 цього Кодексу.

✓ У якому випадку затримання та тримання під вартою можуть застосовуватися до неповнолітнього? 1 из 1

- Якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 КПК
- Якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України.
- Якщо він підозрюється або обвинувачується у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за умови, що застосування іншого запобіжного заходу не забезпечить запобігання ризикам, зазначеним у статті 177 КПК України. ✓
- Якщо іншим способом неможливо припинити протиправну поведінку неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого.

✓ Хто здійснює розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій, який віднесений до повноважень слідчого судді? 1 из 1

- Слідчим суддею місцевого суду у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
- Головою місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
- Слідчим суддею апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. ✓
- Колегією у кримінальних справах апеляційного суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

✓ Які ухвали слідчого судді НЕ можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування ?

1 из 1

- ○ Про відмову у наданні дозволу на затримання.
- ○ Про поміщення особи в приймальник-розподільник для дітей або відмову в такому поміщенні.
- ○ Про арешт майна або відмову у ньому.
- ◉ Про проведення обшуку. ✓

✓ Що відповідно до КПК України НЕ є критерієм визначення розумності строку?

1 из 1

- ◉ наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення підозрюваним (обвинуваченим) ✓
- ○ поведінка учасників кримінального провадження
- ○ спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень
- ○ складність кримінального провадження

✓ Заявник звернувся до слідчого із заявою про вчинення кримінального правопорушення о 10:00. Через необхідність проведення процесуальних дій в іншому провадженні слідчий вніс відомості до ЄРДР про початок досудового розслідування лише о 20:00. На наступний день заявник в 12:00 звернувся з вимогою про отримання витягу з ЄРДР. Чи зобов'язаний слідчий надати витяг ЄРДР заявнику?

1 из 1

- ○ Ні, адже витяг з ЄРДР надається лише потерпілому.
- ○ Так, витяг з ЄРДР надається після 24 годин з моменту повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.
- ◉ Ні, витяг з ЄРДР надається після 24 годин з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. ✓
- ○ Ні, адже витяг з ЄРДР надається лише в провадженнях приватного обвинувачення.

✓ На підставі якої апеляційної скарги може бути скасований виправдувальний вирок, ухвалений судом першої інстанції?

1 из 1

- ◉ Поданої прокурором з мотивів і підстав виправдання. ✓
- ○ Цивільним відповідачем або його представником – у частині, що стосується вирішення цивільного позову.
- ○ Цивільним позивачем, його представником або законним представником у частині, що стосується інтересів цивільного позивача.
- ○ Законним представником обвинуваченого в інтересах обвинуваченого.

✓ Яким суб'єктом НЕ може бути внесена застава? 1 из 1

- (●) Комунальним підприємством. ✓
- ( ) Родичем підозрюваного, обвинуваченого.
- ( ) Іноземцем.
- ( ) Захисником.

✓ Що з переліченого НЕ віднесено до повноважень суду касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги на вирок суду першої інстанції після його перегляду в суді апеляційної інстанції? 1 из 1

- ( ) Скасувати вирок суду й закрити кримінальне провадження.
- ( ) Скасувати вирок суду й призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції.
- ( ) Змінити вирок суду.
- (●) Скасувати вирок повністю чи частково й ухвалити новий вирок. ✓

✓ Яке рішення має бути прийнято у кримінальному провадженні щодо умисного ухилення від сплати податків, якщо досягнутий податковий компроміс? 1 из 1

- ( ) Зупинити досудове розслідування.
- (●) Закрити кримінальне провадження. ✓
- ( ) Укласти угоду про визнання вини.
- ( ) Укласти угоду про примирення.

✓ Який документ повинен скласти прокурор для початку досудового розслідування, якщо відсутня технічна можливість доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань через введення воєнного стану?

1 из 1

- ○ Рапорт.
- ◉ Постанову. ✓
- ○ Ухвалу.
- ○ Протокол.

✓ Під час досудового розслідування прокурором прийнято рішення про складання клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки. Підозрюваний не погоджувався із підставою звільнення та наполягав на звільнені у зв'язку з дійовим каяттям. Захисник у суді просив задовольнити клопотання прокурора. Яке рішення повинен ухвалити суд?

1 из 1

- ○ Відмовити в задоволенні клопотання та призначити судовий розгляд по суті обвинувачення.
- ○ Задовольнити клопотання прокурора та звільнити підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.
- ○ Задовольнити клопотання підозрюваного та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям.
- ◉ Відмовити в задоволенні клопотання та повернути його прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку. ✓

✓ Касаційна скарга подана особою, яка не має права подавати таку скаргу. Яке рішення слід прийняти суду у даному випадку?

1 из 1

- ○ Залишити касаційну скаргу без руху.
- ○ Відмовити у відкритті касаційного провадження.
- ○ Залишити касаційну скаргу без розгляду.
- ◉ Повернути касаційну скаргу. ✓

✓ За наслідками розгляду апеляційної скарги прокурора суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про необхідність скасувати виправдувальний вирок з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого. Чи правомірні дії суду?

1 из 1

- ○ Так, суд апеляційної інстанції вправі скасувати виправдувальний вирок виключно з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого.
- ○ Ні, оскільки на виправдувальний вирок апеляційна скарга взагалі не може бути подана.
- ○ Ні, оскільки суд апеляційної інстанці не досліджує факт порушення прав обвинуваченого під час судового розгляду в суді першої інстанції
- ◉ Ні, оскільки суд апеляційної інстанції не вправі скасовувати виправдувальний вирок лише з мотивів істотного порушення прав обвинуваченого. ✓

1 из 1

Яке з цих тверджень щодо порядку об’єднання кримінальних проваджень є НЕ правильним ?

- В одному провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення.
- В одному кримінальному провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину, вчинених однією особою. ✓
- В одному провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.
- В одному провадженні можуть бути об’єднані матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Коли може ініціюватися укладення угоди про примирення? 1 из 1

- З моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та до ухвалення вироку.
- З моменту затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення до початку судового розгляду.
- З моменту повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. ✓
- З моменту складення обвинувального акту до виходу суду для ухвалення вироку.

МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО Баллов: 18 из 18.

✓ Яким актом за своєю юридичною природою є Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (5 грудня 1994р.) (Будапештський меморандум)? 1 из 1

- (●) Міжнародний договір. ✓
- ( ) Меморандум про взаєморозуміння.
- ( ) Протокол про наміри.
- ( ) Політична угода.

✓ Які наслідки матиме для держави вчинення її дипломатичним представником дій, що являють собою втручання у внутрішні справи держави перебування? 1 из 1

- (●) Буде нести відповідальність у будь-якому випадку. ✓
- ( ) Буде нести відповідальність лише якщо держава перебування оголосить дипломатичного представника persona non grata.
- ( ) Не буде нести відповідальності, так як дипломатичний представник діяв з перевищенням своїх повноважень.
- ( ) Не буде нести відповідальності, так як дипломатичний представник користується дипломатичними імунітетами

✓ Держава спорудила штучний острів на відстані 30 морських миль від свого узбережжя та встановила навколо нього зону безпеки розміром одна морська миля від зовнішнього краю споруди острова. Як кваліфікувати дії держави?

1 из 1

- ○ Дії правомірні, оскільки держава має право споруджувати штучні острови.
- ○ Дії правомірні, оскільки зона безпеки не перевищує 12 морських миль.
- ○ Дії неправомірні, оскільки штучні острови можна споруджувати лише в територіальних водах.
- ◉ Дії неправомірні, оскільки держава порушила допустиму ширину зони безпеки. ✓

✓ Як називається особлива категорія зобов'язань перед міжнародним
співтовариством в цілому, що мають для нього життєво важливе значення
і забезпечуються в особливому порядку?

1 из 1

- ○ Зобов'язання jus cogens.
- ◉ Зобов'язання erga omnes. ✓
- ○ Зобов'язання ex officio.
- ○ Зобов'язання in statu nascendi.

✓ Який характер має Резолюція «Мілітаризація Російською Федерацією тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Україна, Чорного і Азовського морів», прийнята ОБСЄ 2019 року?

1 из 1

- (●) Документ soft law. ✓
- ( ) Обов'язковий юридичний.
- ( ) Характер jus cogens.
- ( ) Необов'язковий політичний.

✓ Як за конвенційним міжнародним гуманітарним правом повинна бути
кваліфікована окупація, встановлена без застосування військової сили?

1 из 1

- (●) За будь-яких умов як збройний конфлікт міжнародного характеру ✓
- ( ) Як збройний конфлікт міжнародного характеру за дотримання умов, визначених Додатковим протоколом 1 1977 р.
- ( ) Як збройний конфлікт неміжнародного характеру.
- ( ) Як порушення внутрішнього порядку чи виникнення обстановки внутрішнього напруження.

На що НЕ розповсюджується правонаступництво у міжнародному праві?

1 из 1

- Державну власність.
- Державні борги.
- Державний бюджет. ✓
- Державні архіви.

Положення якого міжнародного договору НЕ потребують імплементації в українському законодавстві?

1 из 1

- Угода про асоціацію між Україною та ЄС.
- Міжнародний пакт про громадянські та політичні права.
- Конвенція ООН з морського права.
- Статут Співдружності Незалежних Держав. ✓

За якої з перелічених умов застосування контрзаходів потерпілою державою буде правомірним відповідно до міжнародного права?

1 из 1

- Контрзаходи пропорційні заподіяній шкоді. ✓
- Контрзаходи носять превентивний характер.
- Контрзаходи затверджуються рішенням Ради Безпеки ООН.
- Контрзаходи застосовуються з метою покарання.

Держава, яка є стороною у міжнародному збройному конфлікті, має намір застосувати проти супротивника метод ведення бойових дій у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Який із перелічених методів НЕ є забороненим нормами міжнародного гуманітарного права?

1 из 1

- Напад на осіб, що вибули зі строю через поранення.
- Симулювання наміру вести переговори.
- Невибірковий напад.
- Використання дезінформації. ✓

У державі А. відбувається збройний конфлікт (ЗК) між урядом й антиурядовими силами, за якого урядові війська витіснили антиурядові сили на територію держави Б. Антиурядові сили почали контролювати частину території держави Б. й здійснювати звідти напади на територію держави А. Який тип збройного конфлікту між державою А. й антиурядовими силами має місце в цій ситуації і чому?

1 из 1

- Внутрішній ЗК, оскільки він почався на території держави А.
- Інтернаціоналізований ЗК, оскільки його сторонами є держави А., Б. та антиурядові сили.
- Міжнародний ЗК, оскільки застосовується міжнародне право.
- Неміжнародний ЗК, оскільки його учасниками є держава А та антиурядові сили. ✓

Верховний Суд Держави Х. у своїй постанові зазначив таке: «Міжнародне право є за своєю суттю міждержавним, тоді як внутрішнє право держави регулює відносини між особами, що перебувають під юрисдикцією, між собою та із державою. Жодна з цих правових систем не може напряму створювати або змінювати норми іншої. Застосування норми міжнародного права судами держави можливе лише за умови, що це передбачено нормою національної правової системи». Якій теорії співвідношення міжнародного та національного права відповідає така позиція Верховного суду?

1 из 1

- Плюралістичній.
- Дуалістичній. ✓
- Моністичній.
- Координаційний.

Держава А. постійний член Ради Безпеки ООН. У неї існує спір і спірна ситуація з державою Б. Якою за Статутом ООН має бути участь держави А. в голосуванні щодо обох питань у Раді Безпеки ООН?

1 из 1

- В обох випадках має утриматися від голосування.
- У випадку спірної ситуації має утриматися від голосування.
- У випадку спору має утриматися від голосування. ✓
- В обох випадках може голосувати.

✓ Як називається документ держави перебування, який допускає главу консульської установи до виконання своїх функцій?

1 из 1

- ○ Агреман.
- ○ Патент.
- ◉ Екзекватура. ✓
- ○ Індульгенція.

✓ У державі А. сталася аварія на сталеливарному заводі, унаслідок чого отруйні речовини потрапили до транскордонного водотоку й спричинили неможливість використання цих вод у державі Б. Це спричинило потребу очищення їх і знезараження державою Б. Як кваліфікується ця ситуація за міжнародно-правовою відповідальністю (МПВ)?

1 из 1

- ○ Немає МПВ внаслідок лиха.
- ○ Немає МПВ внаслідок форс-мажору.
- ◉ Настання МПВ за правомірну діяльність. ✓
- ○ Настання МПВ за міжнародно-протиправну діяльність.

Під час офіційного прийому військовий держави А. застрелив посла держави Б. що намагався вбити ножем присутніх на прийомі. Якою є кваліфікація ситуації для держави А. з погляду настання міжнародно-правової відповідальності?

1 из 1

- (●) Стан лиха, що виключає міжнародно-правову відповідальність. ✓
- ( ) Міжнародно-протиправне діяння, що передбачає відповідальність.
- ( ) Самооборона, що виключає міжнародно-правову відповідальність.
- ( ) Міжнародно-правова відповідальність за дії, що не заборонені міжнародним правом.

Чия поведінка розглядається як діяння держави, за яке вона нестиме міжнародно-правову відповідальність?

1 из 1

- ( ) Посадових осіб держави, якщо вони діяли виключно в межах повноважень за посадою.
- (●) Будь-якого органу держави, навіть якщо перевищено повноваження або порушено інструкції. ✓
- ( ) Органів законодавчої та виконавчої влади держави.
- ( ) Центральних органів держави, виключно якщо не перевищено повноважень або не порушено інструкцій.

✓ Після проголошення незалежності держава А. визнала міжнародні кордони держави В. відповідно до принципу uti possidetis. Через 5 років держава А. пред'явила територіальні претензії державі В. пославшись на те, що принцип uti possidetis щодо її кордонів не діє. Яку концепцію міжнародного права порушує держава А.?

1 из 1

- ○ Давності володіння.
- ◉ Естопеля. ✓
- ○ Чистої дошки.
- ○ Континуїтету.

МІЖНАРОДНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

Баллов: 18 из 18.

✓ Які з перелічених прав, що захищаються Конвенцією по захист прав людини і основоположних свобод, НЕ підлягають жодним обмеженням і НЕ допускають жодних винятків?

1 из 1

- ○ Право на життя.
- ○ Право на вираження своїх поглядів.
- ◉ Заборона нелюдського поводження. ✓
- ○ Право на свободу та особисту недоторканість.

✓ Скарга якого з наведених суб'єктів проти України є неприйнятною у Європейському Суді з прав людини?

1 из 1

- ○ іноземця, що незаконно проживає в Україні
- ○ іншої Договірної сторони Конвенції
- ○ всеукраїнської професійної спілки
- ◉ державного підприємства ✓

✓ У яких випадках застосування смертної кари НЕ є порушенням ст. 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів 6 і 13 до неї?

1 из 1

- ○ у випадку винесення судом смертного вироку за вчинення злочину, за який передбачено такий вид покарання.
- ○ у випадку відступу від зобов'язань під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації,
- ◉ з урахуванням протоколів 6 та 13, застосування смертної кари є порушенням ст. 2 у будь-якому випадку. ✓
- ○ у випадку засудження особи за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

✓ Яка з наведених цілей НЕ може бути легітимною метою обмеження права на свободу мирних зібрань згідно зі статтею 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

1 из 1

- ○ Охорона здоров'я та моралі.
- ◉ Підтримання авторитету та безсторонності суду. ✓
- ○ Захист прав та свобод інших людей.
- ○ Національна або громадська безпека.

✓ Що з наведеного, згідно українського законодавства, НЕ є способом відновлення попереднього юридичного стану особи, щодо якої Європейським судом з прав людини встановлено порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод?

1 из 1

- ○ виплата відшкодування витрат на правову допомогу;
- ○ повторний розгляд справи адміністративним органом;
- ○ притягнення до відповідальності осіб, чиї дії спричинили порушення прав;
- ◉ внесення змін до чинного законодавства та практики його застосування. ✓

✓ Відповідно до тлумачень ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейським судом з прав людини, яка з названих категорій осіб має найнижчий рівень захисту від критики чи висловлювання оцінок та суджень про неї, які вона вважає критичними?

1 из 1

- ○ прокурор міста;
- ◉ міністр Кабінету міністрів; ✓
- ○ звичайний громадянин;
- ○ журналіст.

✓ З якого моменту набуває чинності для України Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (визначте загальний принцип)?

1 из 1

- ○ З дати її підписання.
- ○ З дати її ратифікації.
- ◉ З дати депонування ратифікаційної грамоти в Раді Європи. ✓
- ○ З дати отримання першої скарги до Європейського Суду з прав людини.

✓ Який орган був створений на підставі Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання?

1 из 1

- ○ Комітет проти катувань.
- ◉ Підкомітет з недопущення катувань. ✓
- ○ Комісія з недопущення катувань.
- ○ Управління недопущення катувань.

Які зобов'язання держави щодо заборони катування, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження чи покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) порушено в наведеній ситуації? Заявниця, коли вона ще була неповнолітньою, кілька разів зазнавала сексуального насильства від одного з учителів державної школи, яку відвідувала, але нікому не повідомляла про це. Батьки деяких учнів скаржились управителю школи на неприйнятну поведінку вчителя, але він на їхні скарги не відреагував. Загалом, контроль держави над шкільною освітою був налагоджений недостатньо. Кілька років потому було порушено кримінальне провадження щодо згаданого вчителя. Заявниця також звернулася до поліції й надала свідчення про епізоди сексуального насильства відносно неї. Відтак заявницю було направлено до безкоштовного психолога, який допоміг їй подолати результати психологічної травми. Слідство було проведено оперативно, учитель, який здійснював домагання, нині відбуває покарання у вигляді позбавлення волі.

1 из 1

- (●) Порушено позитивні зобов'язання держави за статтею 3 Конвенції у матеріальному аспекті. ✓
- ( ) Порушено негативні зобов'язання держави за статтею 3 Конвенції.
- ( ) Порушено позитивні зобов'язання держави за статтею 3 Конвенції у процедурному аспекті.
- ( ) Порушено позитивні зобов'язання держави за статтею 3 Конвенції як у процедурному, так і в матеріальному аспектах.

✓ Яку умову виправданості втручання в право на повагу до приватного життя порушено державою-відповідачем у справі «S and Marper проти Сполученого Королівства»? 1 из 1

- ○ Законність.
- ◉ Необхідність у демократичному суспільстві. ✓
- ○ Наявність легітимної мети.
- ○ Якість закону.

✓ На якому принципі ґрунтується позиція Європейського суду з прав людини про те, що він НЕ є судом четвертої інстанції? 1 из 1

- ○ Верховенства права.
- ○ Інстанційності судової системи.
- ◉ Субсидіарності. ✓
- ○ Необхідності в демократичному суспільстві.

✓ Які принципи щодо права власності застосував Європейський суд з прав людини у справі «Зеленчук і Цицюра проти України», N° 846/16 і N° 1075/16, 2018 р.? 1 из 1

- ○ Субсидіарності та демократизму.
- ○ Володіння, користування та розпорядження майном.
- ◉ Законності, загального інтересу та пропорційності. ✓
- ○ Вільної конкуренції та свободи.

✓ У рішенні з якої справи Європейський суд з прав людини констатував порушення статті 2 «Право на життя» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод указавши, що дії співробітників британських спецслужб, які призвели до вбивства трьох членів ІРА не можна вважати таким застосуванням сили, яке було «абсолютно необхідним»?

1 из 1

- ○ «Гріббен проти Сполученого Королівства».
- ○ «Сьорінг проти Сполученого Королівства»,
- ○ «Маккогі та інші проти Сполученого Королівства».
- ◉ «Маккан та інши проти Сполученого Королівства». ✓

✓ Оберіть варіант, який містить коректне твердження про Африканський механізм захисту прав людини

1 из 1

- ○ Африканський механізм захисту прав людини почав функціонувати відразу після Другої світової війни і натепер є найефективнішим регіональним механізмом захисту прав людини
- ○ Африканський механізм захисту прав людини складається з Комітету людських прав та Африканської комісії з гендерної рівності
- ◉ Африканський механізм захисту прав людини розпочав повноцінне функціонування вже у XXI столітті ✓
- ○ Африканський механізм захисту прав людини фактично не існує, жодних регіональних документів, спрямованих на захист прав людини, не ухвалено

✓ Які з наведених нижче категорій осіб, відповідно до усталеної практики ЄСПЛ, НЕ користуються захистом статті 10 ЄКПЛ як «сторожові пси» у демократичному суспільстві?

1 из 1

- ○ Журналісти інтернет-видань
- ○ Академічні дослідники
- ○ Представники неурядових організацій
- ◉ Прес-секретарі органів державної влади ✓

Комментарий

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), "сторожовими псами" демократичного суспільства є журналісти, правозахисники, громадські діячі, адвокати, науковці та представники неурядових організацій, які активно висвітлюють та захищають права людини, викривають зловживання владою, та сприяють утвердженню верховенства права.

✓ Які умови є визначальними для висновку про те, що конкретне місце проживання особи є «житлом» у розумінні його захисту на підставі ст. 8 ЄКПЛ?

1 из 1

- ◉ Наявність достатніх та триваючих зв’язків особи із приміщенням, незалежно від законності його зайняття. ✓
- ○ Доведений факт законності зайняття особою приміщення, незалежно від тривалості перебування в ньому.
- ○ Обґрунтоване припущення законності зайняття особою приміщення, незалежно від тривалості перебування в ньому.
- ○ Будь-який зв’язок особи із приміщенням, незалежно від його тривалості та достатності.

✓ У чому полягає суть свободи розсуду держави згідно з принципами тлумачення ЄСПЛ? 1 из 1

- ○ Національні органи, у першу чергу, повинні враховувати специфіку ратифікованих міжнародних та європейських конвенцій.
- ◉ Обов'язок застосовувати, тлумачити та конкретизувати норми ЄКПЛ покладаються, у першу чергу, на національні органи. ✓
- ○ Враховувати, що Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточне рішення ЄСПЛ в будь-якій справі, де вони є сторонами.
- ○ Враховувати рекомендації Пленуму Верховного Суду щодо вільної оцінки, у першу чергу, допустимості обмеження прав і свобод.

✓ Яке рішення ухвалив Європейський суд з прав людини у справі «Пічкур проти України»? 1 из 1

- ◉ Дискримінаційне порушення права на власність. ✓
- ○ Порушення права на власність недискримінаційного характеру.
- ○ Порушення права на повагу до приватного життя.
- ○ Немає порушення будь-яких прав, гарантованих Конвенцією.

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. - Связаться с владельцем формы - Условия использования - Политика конфиденциальности

Эта форма кажется вам подозрительной? Пожаловаться

Google Формы